

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구·통보

일련번호 제22-생산종합-05호

제 목 간이공사 건설사업자 등록확인 소홀

소관부서 ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○본부

조치부서 ㉠㉠㉠㉠처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠ 및 ○○○○본부 ▲▲▲▲부는 「직제규정 시행세칙」의 [별표-2] 분장 업무에 따라 해당본부 구축물(저장탱크, 접안시설 등), 건축물(사옥, 사택 등) 및 조정시설의 건설공사 관리업무를 수행하고 있으며, 추정가격 2,000만 원 이하의 경우 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례에 따라 ‘간이공사’를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제2조(정의) 4항에 ‘건설공사’란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조정공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사로 정의하고 있다.

또한, 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격) 제1항에 따르면 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따라 공사 예정금액이 1천 5백만 원 미만의 전문건설공사 등 경미한 공사의 경우에 한하여 면허등록 없이 공사를 시행할 수 있도록 되어있다.

따라서 1,500만 원 이상 전문건설공사를 발주하는 담당부서는 공사종별에 상관없이 건설사업자의 등록면허 보유 여부를 확인하여 공사내용에 적합한 기술 능력 및 시설·장비 보유 요건을 만족하는 건설사업자가 전문건설공사를 시공하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉡㉡ 및 ㉢㉢㉢㉢본부 ▲▲▲▲부는 2019. 2. 1. 이후부터 공사예정금액이 1,500만 원 이상에서 2,000만 원 미만의 전문건설공사를 【표 1】과 같이 간이공사로 시행하였다.

【표 1】 ㉡㉡ 및 ㉢㉢㉢㉢본부 ▲▲▲▲부 1,500만 원 이상 간이공사 시행현황

구 분	㉡㉡ ▲▲▲▲부	㉢㉢ ▲▲▲▲부
간이 전문건설공사 시행건수	17건	11건

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서 재구성

그런데 위 부서가 시행한 1,500만 원 이상 간이공사 중 일부(㉡㉡㉡㉡본부 ▲▲▲▲부 7건, ㉢㉢㉢㉢본부 ▲▲▲▲부 6건)는 【별표 1】 및 【별표 2】와 같이 해당법령과 다르게 전문건설공사업을 등록하지 않은 업체가 시공한 사실이 확인되었다.

비록 간이공사라 하더라도 기술능력 및 시설·장비 보유여건이 확인되지 않은 업체가 우리공사의 시설물에 대한 보수공사를 시행하면 품질저하 및 현장 안전관리를 소홀히 할 가능성이 상존하고, 이로 인한 중대재해가 발생할 경우 우리공사는 ‘법령위반’의 책임을 면하기 어렵다고 판단된다.

한편, ㉢㉢본부 기술표준인 「간이공사 및 소규모용역 시행기준 및 절차」 3.1조에는 업체선정 시 관련법령에 따라 면허 소지자를 선정하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 1,500만 원 이상 간이공사의 경우 견적 접수단계에서부터 공사면허

보유여부를 확인하여 무면허 업체의 견적제출을 미연에 방지하는 것이 바람직하므로 [별지서식 제3호] ‘간이공사 전자견적 접수 요청서’의 개선이 요구된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

㉠㉠㉠㉠본부 ▲▲▲▲▲부는 향후 1,500만 원 이상 간이공사 발주 시 전문건설업 면허를 소지한 업체와 계약을 체결하겠다는 의견을 제시하였다.

㉡㉡㉡㉡본부 ▲▲▲▲▲부는 간이공사 시공업체의 주 공정 면허 소지여부 확인은 전자조달시스템 등록 시 이행되므로 계약부서가 확인해야할 사항이라는 의견을 제시하였다.

그러나 ★★부는 최초 거래 시에만 견적업체를 시스템에 등록하고 있는 점, 등록 이후에는 발주부서가 견적제출업체 3곳을 선정하여 ★★부에 견적접수를 의뢰하고 있는 점 등을 고려하면 공사이행에 적합한 면허소지여부는 발주부서가 확인하는 것이 타당하다고 사료된다.

조치할 사항

㉢㉢㉢㉢처장은 1,500만 원 이상 전문건설공사를 간이공사로 시행하면서 전문건설업 등록여부 확인을 소홀히 한 담당자에게 주의조치하시기 바랍니다.(주의)

㉣㉣㉣㉣처장은 1,500만 원 이상 간이전문공사 추진 시 견적단계에서부터 계약상대자의 전문건설공사업 등록여부를 확인할 수 있도록 「간이공사 및 소규모 용역 시행기준 및 절차」를 개정하시기 바랍니다.(통보)

[관련자-주의]

○○본부 ○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 MMM(現 ♣♣♣♣♣♣단 ■■■부)

○○본부 ○○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 AAA(現 ☆☆☆☆본부 ◆◆◆◆부)

○○본부 ○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 GGG(現 ◀◀◀◀본부 △△△△부)

○○본부 ○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 NNN(現 □□□□□□□□□□단 ▨▨▨▨▨▨▨사무소)

○○본부 ○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 SSS

○○본부 ○○○○본부 ▲▲▲▲부 차장 FFF(現 □□□□본부 ▲▲▲▲부)

[관련부서]

○○본부 ○○○○○처 □□□□부 (통보)